

1502391-11.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2216511/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 19541978 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

3803/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2216511 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502391-11.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2216511/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 19541978 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

3803/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2216511 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

3803/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS PRIMO DOS SANTOS

Data da Audiência:

10/11/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502391-11.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ELIAS PRIMO DOS SANTOS. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. ANDREZA PRANDO. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uam testemunha de acusação (Luis Henrique Umel) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da testemunha Francisco

Berga Neto. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ELIAS PRIMO DOS SANTOS, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 10 de agosto de 2021, às 23h56min, na Rua XV de Novembro, defronte ao numeral 1666, Vila Alexandria, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e um) eppendorf's de "crack" e 1 (uma) porção de maconha, totalizando o peso líquido de 4,23 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11/12, laudo de constatação de fls. 14/16 e exame químico toxicológico de fls. 88/90. Apurou-se que, os policiais militares durante patrulhamento, avistaram um indivíduo com atitude suspeita saindo de uma residência com uma sacola e entrando em um veículo. Em diligência, os policiais abordaram o veículo, havendo o denunciado ELIAS e o adolescente Francisco Berga Neto. Em revista pessoal, foram localizados com ELIAS 21 (vinte e um) eppendorf's de crack e uma trouxinha de maconha, além da quantia de R\$15,00 (quinze reais) em notas e moedas diversas. Com o adolescente Francisco nada de ilícito foi encontrado. Tanto para os policiais quanto na Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática delitiva. Ante o exposto, denuncio ELIAS PRIMO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, e requeiro que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião. Citado e notificado, o acusado apresentou a defesa prévia de págs. 132/136. A denúncia de págs. 95/96 foi recebida em 12/08/2022 (págs. 137/138). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. Em seguida, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no art. 28, da mesma Lei. A nobre Defesa se pronunciou no mesmo sentido. É o relatório. Fundamento e decido. A hipótese é de desclassificação, porquanto, consoante reconheceu o próprio M.D. representante do Ministério Público, não há provas de que o acusado estivesse traficando entorpecente na ocasião mencionada na denúncia. É que ele nega a traficância e alega possupia consigo apenas uma porção de "maconha", a qual destinava-se a seu próprio consumo; disse que não possuía porções de "crack". A negativa de autoria, quanto ao tráfico ilícito de drogas, prevaleceu diante das demais provas produzidas pela acusação, uma vez a droga apreendida era de pequena quantidade, o acusado não foi surpreendido em atos de mercancia ilícita, a prisão foi ocasional no dia dos fatos e nenhuma pessoa foi encontrada no local tentando adquirir entorpecentes do imputado. Como se vê, a prova é por demais frágil para alicerçar o decreto condenatório, devendo prevalecer, na situação, a versão apresentada pelo acusado, de mero uso de drogas. Não ficou comprovado que o dinheiro era resultante de venda de drogas. Desse modo, impõe-se a desclassificação, para o delito de posse de drogas para consumo próprio. No que se refere ao delito previsto no art. 28, "caput", da mesma lei, a materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 11/12 e dos laudos periciais de págs. 14/16 e 88/90, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, tendo em vista que o próprio acusado admitiu estar de posse da "maconha" para uso próprio, cuja apreensão foi confirmada pelo agente da lei já mencionado. Cometeu o acusado, assim, o delito previsto no art. 28, da Lei já mencionada. Aplico ao acusado a medida de advertência sobre os efeitos da droga, compatível e proporcional para o

caso presente. Diante do exposto, DESCLASSIFICO a conduta do acusado ELIAS PRIMO DOS SANTOS, nos autos qualificado, da norma prevista no art. 33, "caput", da lei já mencionada, para a contida no art. 28, "caput", do mesmo diploma legal, e CONDENO-O como incurso na norma por último mencionada (art. 28, "caput"), à medida de advertência sobre os efeitos da droga. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição das drogas armazenadas como contraprova, oficiando-se para tanto. Quanto ao valor apreendido, tratando-se de ínfimo valor, decreto a perda em favor da União. Com o trânsito em julgado, providencie-se a transferência do valor apreendido ao FUNAD. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. As partes e o acusado renunciaram ao direito de recurso neste ato, razão pela qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já foi advertido sobre os efeitos do uso de entorpecentes e aceitou a advertência. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Providenciem-se as anotações necessárias. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.